

1500063-63.2020.8.26.0611

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... na medida em que possui condenação anterior por roubo qualificado (autos n. 0004989-03.2003.8.26.0242 - trânsito em julgado para a Defesa em 27/10/2004 - fls. 287) e furto qualificado (autos n. 0006311-92.2002.8.26.0242 - pena cumprida ou julgada extinta em 20/06/2010 - fls. 288/289) e, tendo em vista que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500063-63.2020.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500063-63.2020.8.26.0611

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Vistos.

Promovo o julgamento conjunto dos processos n. 1500063-63.2020.8.26.0611 e 0000556-23.2021.8.26.0242, já que ambos dizem respeito aos mesmos fatos e foram realizadas audiências de instrução em conjunto nos dias 1º de fevereiro e 14 de julho de 2022 (fls. 253/255 e 266/267).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra JONATAN WILIAN DA SILVA e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificados nos autos (fls. 98/105), dando-os como incurso nas sanções previstas pelo artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos devidamente descritos na inicial acusatória (fls. 131/133).

Os acusados foram presos em flagrante em 28 de março de 2020 (fls. 01/02) e no dia seguinte a prisão preventiva foi substituída pelas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Civil (fls. 77/78), o que foi devidamente cumprido (fls. 89/91 e 92/94).

A denúncia foi recebida em 20 de maio de 2020 (fls. 134/135).

Ante a não localização do acusado JONATAN, que foi citado por edital (fls. 193 e 196/199), os autos foram desmembrados (fls. 204), dando origem ao processo n.

0000556-23.2021.8.26.0242.

Citado (fls. 187), o réu TIAGO apresentou resposta à acusação (fls. 213/219), por meio de defensora dativa (fls. 209).

Citado (fls. 211/212), o réu JONATAN apresentou resposta à acusação (fls. 217/223), por meio de defensora dativa (fls. 213 - todas relativas aos autos n. 0000556-23.2021.8.26.0242)

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), foi determinado o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória (fls. 227/230 e fls. 231/234 - autos n. 0000556-23.2021.8.26.0242).

Durante a instrução, foram ouvidas as duas vítimas, duas testemunhas de acusação e os acusados foram interrogados (fls. 253/255 e 266/267 - mídias digitais e fls. 243/245 e 252/253 - autos n. 0000556-23.2021.8.26.0242).

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou o acolhimento da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria, tecendo considerações em cada uma das etapas de dosimetria da pena (fls. 271/277 e fls. 256/262 - autos n. 0000556-23.2021.8.26.0242).

Por sua vez, a Defesa Técnica do acusado TIAGO requereu a aplicação do princípio da insignificância e, ainda, apontou a ausência de provas para condenação, além de, subsidiariamente, ser reconhecida a figura típica prevista pelo artigo 180 do Código Penal (fls. 279/282).

Por fim, a Defesa Técnica do acusado JONATAN requereu a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples e a aplicação do princípio da insignificância e consequente absolvição do acusado (fls. 267/272 - autos n. 0000556-23.2021.8.26.0242).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

Os acusados foram denunciados porque, supostamente, no dia 28 de março de 2020, em horário não apurado, mas nas primeiras horas do dia, na "Oficina do Quirino", localizada na Rua José Teixeira, n. 296, Jardim Corumbá, nesta cidade e Comarca de Igarapava, previamente conluiados e com unidade de desígnios entre si e com pessoa do sexo feminino não identificada, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram várias ferramentas do tipo alicates de tirar trava de bico e chaves combinadas, bem como um amplificador de freio de caminhão, pertencentes à vítima Rogério Silvério Mendonça.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, previamente conluiados e com unidade de desígnios entre si e com pessoa do sexo feminino não identificada, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram um amplificador, uma potência de som automotivo, uma fonte de energia automotiva, um controle de som automotivo e uma frente de som automotivo, avaliados em R\$ 1.892,69 (mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme auto de avaliação de fls. 121/122 e auto de exibição e apreensão de fls. 110/111, pertencentes à vítima Manoel Messias Carneiro do Nascimento.

Segundo narrado na denúncia, os acusados resolveram subtrair objetos da "Oficina do Quirino" e, enquanto a mulher ficou vigiando do lado de fora, JONATAN e TIAGO escalaram o muro e entraram no imóvel, onde arrombaram a porta do depósito de ferramentas, de onde subtraíram diversos itens, além de ingressar no veículo Jeep Troller, que estava no local para reparo, e subtraíram diversos equipamentos. Nos termos da peça acusatória, os acusados venderam os equipamentos de som e algumas ferramentas para um adolescente e depois foram a uma oficina mecânica nas proximidades e ofereceram as ferramentas restantes, ao que o dono da oficina, desconfiado, reteve as ferramentas e pediu que os denunciados voltassem mais tarde para receber, ocasião em que acionou a vítima Rogério e, ante a constatação da subtração, acionaram a polícia militar que abordou os acusados na casa de TIAGO, enquanto a mulher não foi localizada.

Após regular instrução processual, a pretensão acusatória deve ser acolhida em

parte.

A materialidade dos delitos foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), pelos Boletins de Ocorrência n. 218/2020 e 219/2020 (fls. 20/24 e 106/109), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 25 e 110/111) e fotografia dos objetos (fls. 26), pelo auto de entrega (fls. 116/117), pelo auto de avaliação (fls. 121/122), pelo relatório final (fls. 123/126), pelo laudo pericial do local n. 113.131/2020 (fls. 258/260 e 246/248 – autos n. 0000556-23.2021.8.26.0242), pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

De igual modo, a autoria também foi demonstrada.

A vítima Rogério Silverio Mendonça disse, em juízo, que, no dia dos fatos, às 07h00min, ao abrir a oficina, constatou que a porta do almoxarifado e as duas portas do armário onde guardam ferramentas e peças estavam arrombadas, ocasião em que notou o sumiço de um amplificador de freio e ferramentas. Disse que, em seguida, ao abrir o Jeep de Manoel, constatou que o som do veículo também foi subtraído. Falou que, após notar o furto, noticiou conhecidos do ramo e descreveu os objetos, eis que a prática de furtos em mecânicas para revenda a outros é comum. Contou que Márcio, um de seus conhecidos, por volta de 07h20min/07h30min, entrou em contato e noticiou que pessoas foram ao seu estabelecimento vender os objetos e, ao chegar lá, acionou a polícia que, ato contínuo, encontrou os réus. Falou que os acusados pularam o muro de 2,10m (dois metros e dez centímetros) para entrar no imóvel, confirmando o arrombamento do almoxarifado e do armário de ferramentas, além do arrombamento da porta do Jeep Troller. Declarou que recuperou alguns bens: alicates de trava, ferramentas e amplificador e, posteriormente, o som foi localizado, mas não recuperou todas as ferramentas. Disse que já conhecia os réus, eis que JONATAN já chegou a trabalhar na oficina e era trabalhador até se envolver com drogas, enquanto TIAGO é vizinho do local e nunca trabalhou, além de ter vários familiares envolvidos com o crime, acrescentando que já furtaram o local em outras ocasiões. Afirmou que todas as ferramentas encontravam-se no armário, que era trancado com cadeado, além de parafusos que são colocados (fls. 253/255 – mídia digital).

No mesmo sentido, as declarações da testemunha em fase policial (fls. 06).

Trata-se de depoimento seguro e consistente, em harmonia com a descrição dos fatos realizada na fase investigatória e na denúncia.

Em delitos patrimoniais, é fundamental a palavra da vítima, desde que seja coerente e estável, como no caso destes autos.

A vítima Manoel Messias Carneiro do Nascimento disse, em Juízo, que deixou o carro para manutenção na oficina mecânica e tomou conhecimento dos fatos após ser comunicado pelo pessoal da oficina. Falou que foi ao local e perguntaram o que tinha no carro e, posteriormente, comunicaram o pessoal da oficina a respeito de uma tentativa de venda desses itens e depois, na Delegacia, recuperou parte dos itens. Confirmou a subtração de um amplificador e uma potência de som automotivo, uma fonte de energia automotiva, um controle de som automotivo e uma frente de som automotivo. Disse não conhecer nenhum dos acusados (fls. 266/267 – mídia digital). No mesmo sentido, as declarações da vítima em fase policial (fls. 07) que, em verdade, tomou conhecimento dos fatos pela primeira vítima.

O policial militar Wellington dos Reis Firmino disse, em Juízo, que, no dia dos fatos, receberam ligação da vítima Rogério informando que arrombaram sua oficina e levaram vários itens (ferramentas, amplificador de freio, cruzeta), sendo eles a potência e amplificador de som de um veículo Troller que estavam no local, além de informar que recebeu informação de um usuário de drogas que o autor seria TIAGO, conhecido dos meios policiais. Falou que, ao encontrar os policiais militares, Rogério recebeu a ligação de Márcio, outro mecânico que possui uma oficina de que TIAGO e JONATAN, acompanhados de uma mulher, ofereceram as ferramentas para Márcio, razão pela qual ligou para Rogério e assim que os acusados viram que a Polícia seria acionada, abandonaram os materiais e se evadiram. Contou que realizaram contato com Márcio e, após, diligenciaram e encontraram TIAGO e JONATAN, no período da manhã, já um pouco distante da oficina de Márcio, mas não acharam a mulher. Disse que os acusados confirmaram a autoria do furto e que os objetos deixados na

oficina de Márcio pertenciam a Rogério, ao que perguntaram acerca dos demais objetos subtraídos, sendo informados apenas na Delegacia de Ituverava de que deixaram em uma casa conhecida como ponto de venda de drogas, pertencente, à época, ao adolescente Caio. Narrou que Caio, naquela ocasião, não foi localizado, sendo encontrado em momento posterior, quando foi lavrado novo boletim de ocorrência. Declarou que TIAGO e JONATAN são conhecidos dos meios policiais em razão de envolvimento com furtos e entorpecentes. Confirmou que os dois acusados confessaram o furto e indicaram o local onde outras peças foram apreendidas, frisando que algumas peças não foram localizadas. Declarou que os réus informaram que o furto foi realizado para uso de entorpecentes, pois ambos são usuários. Disse que Márcio, posteriormente, visualizou TIAGO e JONATAN e confirmou que eram os indivíduos que foram até sua oficina oferecer os produtos subtraídos. Falou que o muro da oficina é alto, na média padrão de cerca de 2,10m (dois metros e dez centímetros) e que, salvo engano, estouraram um cadeado da porta, além de abrir o veículo que estava na oficina para conserto (fls. 253/255 - mídia digital).

Em sentido semelhante, suas declarações em fase extrajudicial (fls. 03), bem como as de seu companheiro de farda William Rodolfo Mariano (fls. 04).

No caso, nada existe a macular a idoneidade do testemunho do policial.

A jurisprudência sedimentada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa. Nesse sentido: "(...) No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva ou investigativa e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências.

A testemunha de acusação Márcio Alves Lacerda, ouvida em juízo, declarou que Rogério, no dia dos fatos, passou em sua oficina e disse que houve um furto e pediu que fosse comunicado caso surgisse algum objeto de lá, indicando-os. Falou que, por volta de 09h00min, os acusados JONATAN e TIAGO passaram em sua oficina com algumas das peças, o que causou estranheza, razão pela qual entrou em contato com Rogério e disse "Vem cá que tem umas peças aqui. Vê se alguma dessas é sua. - sic", a vítima foi até o local acompanhada de policiais e reconheceu algumas peças. Declarou que conhecia os acusados de vista. Falou que reconheceu os acusados JONATAN e TIAGO, após abordados pela polícia, como os indivíduos que foram à sua oficina e ofereceram os objetos que pertenciam à oficina do Rogério. Disse que não viu terceira pessoa com os acusados em sua oficina. Acrescentou que os acusados ofereceram as peças e ficaram um pouco no local, mas que saiu rápido para comunicar Rogério, sendo que cerca de 20 a 30 minutos depois a viatura da Polícia Militar chegou ao local, mas os réus não estavam mais no local, abandonando os objetos em sua oficina (fls. 253/255 - mídia digital).

Em fase investigativa, sua narrativa segue linha similar (fls. 05).

Os depoimentos da vítima e das testemunhas mostram-se coerentes com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, sendo que acusados e Defesa Técnica não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais depoimentos.

Em seu interrogatório judicial, JONATAN WILIAN DA SILVA, por sua vez, disse que, no dia dos fatos, estava com a moça e TIAGO e estavam bebendo e usando crack na casa de TIAGO, e, perto do amanhecer e com o dinheiro acabando, TIAGO sugeriu a prática do crime para angariar objetos para comprarem mais drogas, o que negou a princípio,

mas foi convencido pois TIAGO se comprometeu a “pular” enquanto o interrogado e a mulher (que voltou para o estado do Maranhão) ficaram na esquina esperando. Disse que TIAGO demorou um pouco na oficina, e, um tempo depois, viram ele trazendo os objetos em cima do muro, momento em que o auxiliaram a pegar os itens para vender. Falou que venderam os objetos e continuaram bebendo e usando drogas. Falou que quem teve a ideia de efetuar o furto e pulou na oficina foi TIAGO. Afirmou que ele e a mulher ficaram do lado de fora, duas esquinas para baixo da oficina, enquanto TIAGO ia passando os objetos. Contou que TIAGO entrou na oficina pela frente do portão que não tem serpentina e é baixo. Narrou que, após a subtração, desceram e venderam parte dos objetos e TIAGO falou que iria vender o restante, sendo que ele falou para o interrogando e a mulher aguardarem em sua casa, quando chegou com dinheiro, pinga, cigarro e drogas, onde ficaram usando até amanhecer o dia. Disse que TIAGO já tinha vendido os produtos na oficina e só estava aguardando dar 08h00min para Márcio ir ao banco pegar o dinheiro, momento que saíram e ficaram esperando na esquina ele pegar o dinheiro. (fls. 266/267 – mídia digital). Registro que, em solo extrajudicial, seu interrogatório foi no mesmo sentido (fls. 08).

Em seu interrogatório judicial, o réu TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA disse que, no dia dos fatos, estava em casa, quando, pela manhã, por volta de 06h00min, quando estava acordando, chegaram um rapaz e uma mulher com uma mochila e perguntaram se queria comprar os objetos que estavam com eles, sendo que vendeu e acredita que seja o dono da oficina que conhecia o proprietário da outra oficina, mas negou a prática do furto, dizendo que só foi ajudar a vender os objetos. Disse que não entrou na oficina e efetuiu a subtração dos objetos. Perguntado sobre seu depoimento em fase policial (fls. 14), quando disse “(...) que estava na residência juntamente com o JONATAN e fizeram uso de drogas “crack” e bebida alcóolica. Também chegou na residência uma mulher que chama ela de “Maraca”. De madrugada, resolveram praticar furto para aanger dinheiro para comprarem mais drogas e bebidas. Afirmar que estava muito alterado. Foram até uma oficina mecânica próxima, e o interrogando e o Jonatan pularam o muro, e a mulher “Maraca” ficou de fora vigiando. (...)”, falou que não sabe ler e escrever e apenas assinou o papel. Disse que não foi com JONATAN à oficina, pois foi com uma mulher e um rapaz para vender os objetos, vendo JONATAN apenas quando ele chegou em outra viatura policial à Delegacia (fls. 266/267 – mídia digital).

Em sede policial, o acusado confessou os fatos: “(...) afirma que estava na residência juntamente com o JONATAN e fizeram uso de drogas “crack” e bebida alcóolica. Também chegou na residência uma mulher que chama ela de “Maraca”. De madrugada, resolveram praticar furto para aanger dinheiro para comprarem mais drogas e bebidas. Afirmar que estava muito alterado. Foram até uma oficina mecânica próxima, e o interrogando e o Jonatan pularam o muro, e a mulher “Maraca” ficou de fora vigiando. Um cômodo onde haviam ferramentas e peças de veículos estava com a porta aberta. Subtraíram algumas ferramentas e peças, e ainda foram até um veículo, e subtraíram o aparelho de som e a potência. Saíram do local, sendo que nas proximidades do Açougue São Jorge vendeu o aparelho de som, potência e algumas ferramentas pela quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para um rapaz que não conhece. Com o dinheiro adquiriam drogas de um desconhecido próximo dos prédinhos, e consumiram. Pela manhã, o interrogando juntamente com a mulher e o Jonatan foram até a oficina do Márcio, sendo que o interrogando ofereceu algumas ferramentas e uma “peça de cor preta” para ele, o qual disse que pagaria depois. Ofereceu pelo valor de R\$ 20,00 as ferramentas e peças. Estava na residência com o Jonatan quando chegaram os policiais militares, e foram abordados. A mulher “Maraca” não foi localizada, e não sabe o nome dela e nem onde encontrá-la. Está arrependido, e somente praticou o ato devido ao fato de estar sob efeito de drogas e bebida alcóolica.” (sic) (fls. 14 – sem grifos no original).

Como se vê, o acusado JONATAN, tanto extrajudicialmente, quanto em juízo, confessou os fatos, com a única ressalva de que negou ter entrado no local do furto, tendo ficado como “vigia”, além de pegar os objetos entregues por TIAGO, que teria ingressado na oficina da vítima (vide fls. 08 e 266/267 – mídia digital). Já o acusado TIAGO, em fase policial, confessou os fatos, indicando que tanto ele,

quanto JONATAN pularam o muro da oficina e subtraíram os objetos do local (fls. 14).

Em juízo, todavia, TIAGO negou o furto e disse que apenas foi auxiliar um homem e uma mulher, não identificados, que teriam chamado ele em sua casa às 06h00min pedindo auxílio para a venda de objetos de origem desconhecida (fls. 266/267 - mídia digital).

A autodefesa apresentada pelo acusado TIAGO em juízo mostra-se evasiva, nada crível e isolada nos autos, estratégia última adotada por ele no intuito de afastar o reconhecimento de sua responsabilidade criminal pelo delito cometido.

Friso que, quando o acusado é encontrado na posse da res furtiva e não apresenta uma versão satisfatória a justificar sua posse, como ocorre no presente caso, a jurisprudência entende que cabe a Defesa trazer elementos concretos para explicar a razão pela qual o réu encontrava-se com bem subtraído, o que não ocorreu.

De fato, a nova versão acerca dos fatos trazida pelo réu TIAGO mostra-se totalmente desconectada dos demais elementos de prova apresentados aos autos.

A testemunha Márcio foi clara ao indicar tanto TIAGO quanto JONATAN como os indivíduos que foram à sua oficina vender os objetos previamente subtraídos da oficina da vítima Manoel - fato do qual já estava ciente - e que estão devidamente descritos no auto de exibição e apreensão (fls. 25 e fotografia de fls. 26).

Além disso, o policial militar Wellington foi enfático ao declarar, em juízo, que os acusados confessaram a subtração dos bens na oficina da vítima (fls. 253/255 - mídia digital).

Destaco ainda que após a lavratura do flagrante, os policiais militares, ante a indicação de TIAGO acerca do local em que a venda de outros objetos foi realizada, dirigiram-se ao local apontado e lograram êxito em encontrar mais alguns objetos com o adolescente Caio (vide boletim de ocorrência de fls. 106/109), em sua maioria relativos ao som do veículo subtraído e que estava no local para manutenção, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 110/111). O adolescente, inclusive, disse que TIAGO estava sozinho quando da venda dos produtos (conforme declarações de fls. 115).

Assim sendo, além da confissão extrajudicial dos acusados TIAGO e JONATAN e das declarações do adolescente Caio em fase investigativa, os elementos probatórios (relatos das vítimas e testemunhas de acusação, confissão judicial do réu JONATAN e autos de exibição e apreensão) convergem para o mesmo sentido, atestando a autoria delitiva dos acusados TIAGO e JONATAN.

O delito consumou-se a partir do momento em que os agentes tiveram a posse dos objetos do furto, que saíram da esfera de vigilância das vítimas e foram recuperados em parte por ocasião da prisão em flagrante, de modo que não há falar em tentativa de furto.

Ainda, caracterizada a qualificadora concurso de pessoas, na medida em que ambos concorreram para a prática da subtração dos objetos da oficina mecânica.

Verifico que o laudo pericial referente ao local dos fatos apontou "Ausência de parafusos que guarneciam alças superior e inferior de porta de acesso ao quarto de ferramentas, localizado no terço posterior do imóvel. Referida porta era composta em folha única metálica, dotada de alças superior e inferior, que eram guarnecidas por parafusos que foram fraturados, segundo informes do Sr. Rogério" (fls. 259) e, não obstante a precariedade da pintura do muro do imóvel - que conta com cerca de 220 cm de altura, segundo o laudo (fls. 259) -, em conjunto com a prova oral obtida em juízo, especialmente a confissão do acusado JONATAN e os relatos da vítima, ficou claro que os acusados pularam o muro e arrombaram a porta para acesso ao quarto onde as ferramentas estavam guardadas, de tal modo que reputo caracterizadas as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo em relação ao furto da oficina.

Já em relação ao furto dos objetos vinculados ao veículo que estava no local, para além da comprovada escalada para ingresso no estabelecimento comercial (acima descrita), ante a ausência de laudo ou elementos de prova aptos a comprovar como ocorreu o acesso ao interior do veículo, de rigor o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Por fim, entendo que os crimes de furto foram praticados em concurso formal, na

forma do artigo 70 do Código Penal, eis que mediante uma só ação, os acusados efetuaram dois furtos (ferramentas da vítima Rogério e itens do veículo da vítima Manoel) e, tratando-se de crimes iguais, deve ser aplicada uma das penas aumentada de um sexto até a metade.

Diante de todo o contexto, concluo que os acusados são os responsáveis pelos furtos qualificados praticados em concurso formal e descritos na denúncia, de modo que não há que se falar em ausência de provas, como alegado pelas Defesas Técnicas, sendo inviável a aplicação do princípio in dubio pro reo e não havendo que se falar em desclassificação para furto simples ou receptação.

Do mesmo modo, ao contrário do que aduzem as Defesas Técnicas, é inviável a aplicação do princípio da insignificância ao caso analisado nestes autos. Isto porque, para a aplicação deste princípio, a conduta do agente deve ser atípica, dada a sua irrelevância, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e sequer ofender o bem juridicamente protegido.

Neste sentido, estão ausentes alguns dos vetores para a aplicação da teoria da bagatela, expostos no voto do E. Ministro Celso de Mello, na relatoria do HC 84412/SP, quais sejam: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente; 2) a nenhuma periculosidade social da ação; 3) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para além das diversas condenações referentes à prática de delitos contra o patrimônio do acusado TIAGO (vide fls. 283/293), registro que o valor dos bens subtraídos é expressivo (R\$ 1.934,79 - vide auto de avaliação de fls. 121/122), de modo que a conduta dos acusados não possui grau de reprovabilidade reduzido, nem foi minimamente ofensiva e, ainda, a lesão jurídica provocada foi expressiva. Reconhecer a atipicidade implicaria na ignorância de que o réu TIAGO empreende práticas similares de forma reiterada e, sendo levadas em consideração, revelam que o comportamento do acusado não se reveste de menor grau de reprovação.

O reconhecimento da bagatela, ainda, geraria inequívoca e odiosa sensação de impunidade, além de estimular a prática de fatos similares, caso seja banalizada a análise e o reconhecimento da insignificância.

Mais que isso, o furto não repercute só no patrimônio da vítima, mas provoca, também, insegurança social, fruto da repercussão negativa que os delitos trazem consigo, o que pode se agravar caso a sociedade perceba que determinados delitos, em decorrência de seu valor econômico, sejam considerados atípicos.

No caso, a conduta deve ser reprovada, sim, e enquadrada em sanção que satisfaça o anseio da sociedade em punir os infratores e, ao mesmo tempo, recuperar os delinquentes para que voltem a viver positivamente em sociedade.

Ainda, não há qualquer evidência de que os acusados necessitassem do delito para satisfazer um interesse maior que se encontrasse desprotegido, o que, em tese, justificaria a infração. Utilizar os vetores acima mencionados de maneira isolada do contexto fático é permitir que infratores se organizem e cometam inúmeros furtos de objetos de valores de mercado inexpressivos, embora relevantes aos seus proprietários.

Em suma, as provas nos autos afastam, pois, as pretensões formuladas pelas Defesas no sentido de que faltam subsídios suficientes para motivar a condenação. A prova produzida em Juízo é segura quanto a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade dos agentes, sendo necessária a condenação dos acusados pelos crimes previstos no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV e artigo 155, §4º, II e IV, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Provada, pois, a autoria e materialidade dos crimes de furto qualificado, passo à dosimetria da pena, com a utilização de critério trifásico previsto no Código Penal.

A) Do réu TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA:

I) Artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal:

O crime previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal, prevê como pena-base 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, tendo em vista a existência de 3 (três) qualificadoras, enquanto o rompimento de obstáculo será utilizado para tipificar a conduta como

furto qualificado, verifico que a culpabilidade é exacerbada, eis que o delito foi praticado em concurso de pessoas. O réu apresenta maus antecedentes, na medida em que possui condenação anterior por roubo qualificado (autos n. 0004989-03.2003.8.26.0242 - trânsito em julgado para a Defesa em 27/10/2004 - fls. 287) e furto qualificado (autos n. 0006311-92.2002.8.26.0242 - pena cumprida ou julgada extinta em 20/06/2010 - fls. 288/289) e, tendo em vista que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base, por dois furtos qualificados (autos n. 0000181-27.2018.8.26.0242 - trânsito em julgado para a Defesa em 08/07/2022 - fls. 284; e autos n. 0001098-17.2016.8.26.0242 - trânsito em julgado para a Defesa em 01/06/2022 - fls. 284), além de descumprimento de medidas protetivas (autos n. 1500798-39.2020.8.26.0242 - trânsito em julgado para a Defesa em 12/07/2021 - fls. 290). Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e consequências do crime são normais à espécie. Tendo em vista a existência de três qualificadoras, enquanto o rompimento de obstáculo será utilizado para tipificar a conduta como furto qualificado, reconhecimento, como circunstância negativa, a escalada de muro. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do delito), aumento a pena-base em 3/8 (três oitavos) sobre o intervalo da pena cominada em abstrato (ou seja, 06 anos ou 72 meses), resultando em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da multirreincidência específica, eis que o acusado fora condenado três vezes por furto qualificado (autos n. 0000028-51.2018.8.26.0611 - trânsito em julgado para a Defesa em 29/10/2019 - fls. 283; autos n. 0001266-19.2016.8.26.0242 - sentença de extinção da punibilidade em 24/04/2020 - fls. 285/286; autos n. 0005622-48.2002.8.26.0242 - pena cumprida ou julgada extinta em 20/06/2016 - fls. 288) e por furto simples (autos n. 0006002-71.2002.8.26.0242 - pena cumprida ou julgada extinta em 20/07/2016 - fls. 288). Sendo assim, para a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, acrescento a fração de 1/3 (um terço), resultando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, valendo observar que não se aplica a causa de aumento referente ao repouso noturno, em que pese a discordância pessoal deste magistrado em relação ao precedente de observância obrigatória.

II) Artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal:

O crime previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal, prevê como pena-base 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. O réu apresenta maus antecedentes, já expostos no item I. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e consequências do crime são normais à espécie. Tendo em vista a existência de duas qualificadoras, enquanto o concurso de agentes será utilizado para tipificar a conduta como furto qualificado, reconhecimento, como circunstância negativa, a escalada de muro. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do delito), aumento a pena-base em 1/4 (um quarto) sobre o intervalo da pena cominada em abstrato (ou seja, 06 anos ou 72 meses), resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da multirreincidência específica, já indicada no item I. Sendo assim, para a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, acrescento a fração de 1/3 (um terço), resultando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, valendo observar que não há que se falar em causa de aumento referente ao repouso



noturno, em que pese a discordância pessoal deste magistrado em relação ao precedente de observância obrigatória.

III) Artigo 70 do Código Penal (Concurso formal de crimes):

Tendo em vista que os delitos foram praticados em concurso formal de crimes, conforme exposto na fundamentação, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal, "(...) aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. (...)".

Assim, tendo em vista a prática de dois delitos e critério adotado pela doutrina e pela jurisprudência, de rigor o aumento de 1/6 (um sexto) à pena relativa ao fato I, perfazendo a pena definitiva o montante de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, caput, ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato.

Além das circunstâncias judiciais negativas, destaco que o acusado é multirreincidente e ostenta Maus antecedentes, portanto, a despeito de ter sido imposta pena privativa de liberdade superior a quatro e inferior a oito anos, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal e a teor do Enunciado n. 719 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso concreto, encontra fundamento na ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente. Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, caput e incisos, do Código Penal.

B) Do réu JONATAN WILIAN DA SILVA:

I) Artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal:

O crime previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal, prevê como pena-base 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, tendo em vista a existência de 3 (três) qualificadoras, enquanto o rompimento de obstáculo será utilizado para tipificar a conduta como furto qualificado, verifico que a culpabilidade é exacerbada, eis que o delito foi praticado em concurso de pessoas. O réu não ostenta Maus antecedentes (fls. 273/277 e 278/282 – autos n. 0000556-23.2021.8.26.0242). Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e consequências do crime são normais à espécie. Tendo em vista a existência de três qualificadoras, enquanto o rompimento de obstáculo será utilizado para tipificar a conduta como furto qualificado, reconheço, como circunstância negativa, a escalada de muro. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do delito), aumento a pena-base em 1/4 (um quarto) sobre o intervalo da pena cominada em abstrato (ou seja, 06 anos ou 72 meses), resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes a serem consideradas. Presente, todavia a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), razão pela qual reduzo a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), resultando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, valendo observar que não há que se falar em causa de aumento referente ao repouso noturno, em que pese a discordância pessoal deste magistrado em relação ao precedente de observância obrigatória.

II) Artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal:

O crime previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal, prevê como pena-base 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o

artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. O réu não ostenta maus antecedentes (fls. 273/277 e 278/282 – autos n. 0000556-23.2021.8.26.0242). Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e consequências do crime são normais à espécie. Tendo em vista a existência de duas qualificadoras, enquanto o concurso de agentes será utilizado para tipificar a conduta como furto qualificado, reconheço, como circunstância negativa, a escalada de muro. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do delito), aumento a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena cominada em abstrato (ou seja, 06 anos ou 72 meses), resultando em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, não existem agravantes a serem consideradas. Presente, todavia a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), razão pela qual reduzo a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço) e, atento ao teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, valendo observar que não há que se falar em causa de aumento referente ao repouso noturno, em que pese a discordância pessoal deste magistrado em relação ao precedente de observância obrigatória.

III) Artigo 70 do Código Penal (Concurso formal de crimes):

Tendo em vista que os delitos foram praticados em concurso formal de crimes, conforme exposto na fundamentação, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal, “(...) aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. (...).”.

Assim, tendo em vista a prática de dois delitos e critério adotado pela doutrina e pela jurisprudência, de rigor o aumento de 1/6 (um sexto) à pena relativa ao fato I, perfazendo a pena definitiva o montante de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, caput, ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato. O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o aberto, nos moldes do estabelecido pelo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, já que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, inexistindo circunstâncias judiciais que evidenciem necessidade de tratamento mais rigoroso.

Diante da quantidade de pena aplicada e da presença dos demais requisitos subjetivos e objetivos, cabível a substituição de pena prevista nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos: (i) uma de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução e (ii) outra de limitação de fim de semana, conforme definição a ser realizada pelo Juízo da Execução. Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena, eis que substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para:

A) CONDENAR o réu TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA como incurso no delito de furto qualificado (previstos no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, e artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal), em concurso formal de delitos (na forma do artigo 70 do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, em seu patamar mínimo.

B) CONDENAR o réu JONATAN WILIAN DA SILVA como incurso no delito de furto qualificado (previstos no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, e artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal), em concurso formal de delitos (na forma do artigo 70 do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 04

(quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em seu patamar mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos: (i) uma de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução e (ii) outra de limitação de fim de semana, conforme definição a ser realizada pelo Juízo da Execução

Os réus responderam ao processo em liberdade e não há fundamentos para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), motivos pelos quais poderão recorrer em liberdade.

Transitada em julgado essa sentença: a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Notifiquem-se os condenados para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP).

Expeça-se certidão de honorários às defensoras nomeadas nos termos do convênio Defensoria Pública/SP e OAB/SP (fls. 209 e 213 - autos n. 0000556-23.2021.8.26.0242).

Por fim, deixo de condenar os acusados à indenização de que trata o novo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em virtude da ausência de pedido formal e expresso do Ministério Público ou das vítimas.

Desnecessária a inclusão do nome dos condenados no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Traslade-se cópia desta sentença para o processo n. 0000556-23.2021.8.26.0242.

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 06 de dezembro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)